主題精選：私契 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 私契與公契
發布日期: 2026-10-08
內文
不動產契約書分為私契與公契二種。一般而言，法條皆以「契約」或「契約書」規定，不會明
文規定私契或公契。然，實務應用時，應判斷此契約是屬於私契，抑或公契。
• (一) 私契：當事人互相表示意思一致，並記載於書面，即是私契。私契為債之發生原因，因
此私契之法律性質為債權契約。其作用在當事人履行契約有所依據，以避免對方反悔。下列法
條之契約或契約書，指私契而言。
1. 契約以負擔不動產物權之移轉、設定或變更之義務為標的者，應由公證人作成公證書。未
依前項規定公證之契約，如當事人已合意為不動產物權之移轉、設定或變更而完成登記
者，仍為有效（民§166-1）。上開所稱契約，指私契。換言之，應對私契加以公證，而非
對公契加以公證。其目的在減少不動產糾紛，預防訴訟之舉證困難。惟本法條之施行日
期，由行政院會同司法院另定之（民債施§36Ⅱ）。施行日期至今尚未訂定，因此本法條尚
未施行。
2. 個人有房屋、土地之交易所得或損失，不論有無應納稅額，應於下列各款規定日期起算三
十日內自行填具申報書，檢附契約書影本及其他有關文件，向該管稽徵機關辦理申報；其
有應納稅額者，應一併檢附繳納收據（所§14-5前段）。上開所稱契約書，指私契。換言
之，房地合一所得稅之納稅義務人申報房地交易所得或損失，應檢附記載實際交易價格之
私契影本。
• (二) 公契：指公定契約書：公契之法源為民法第758條第2項。亦即，不動產物權依法律行為
而取得、設定、喪失及變更者，非經登記，不生效力（民§758Ⅰ）。前項行為，應以書面為之
（民§758Ⅱ）。因此公契之法律性質為物權契約。公契之作用在登記機關進行土地登記時，有
所依據。下列法條之契約或契約書，指公契而言。
1. 登記機關應備下列登記書表簿冊圖狀：(1)登記申請書；(2)登記清冊；(3)契約書；(4)收件
簿；(5)土地登記簿及建物登記簿；(6)土地所有權狀及建物所有權狀；(7)他項權利證明

書；(8)地籍圖；(9)地籍總歸戶冊（卡）；(10)其他必要之書表簿冊（登§14）。上開所稱契
約書，指公契。換言之，公契由登記機關訂定格式，私契無一定格式。
2. 土地所有權移轉或設定典權時，權利人及義務人應於訂定契約之日起三十日內，檢同契約
及有關文件，共同申請土地所有權移轉或設定典權登記，並共同申報其土地移轉現值。但
依規定得由權利人單獨申請登記者，權利人得單獨申報其移轉現值。上開所稱契約，指
公契。換言之，土地增值稅之納稅義務人申報土地移轉現值時，應檢附公契。
綜上，一筆不動產交易發生二個法律行為，一個為債權行為，因而有債權契約（即私契）；另
一個為物權行為，因而有物權契約（即公契）。一般而言，債權行為發生在先，物權行為發生
在後。
【註】 民：民法。民債施：民法債編施行法。平：平均地權條例。登：土地登記規則。
所：所得稅法。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 更正登記之實例研習
發布日期: 2022-02-24
內文
甲、乙二人購買一筆土地，甲出資2,000萬元，乙出資1,000萬元。該地擬登記為甲、乙二人
共有，甲之應有部分三分之二，乙之應有部分三分之一。倘發生下列二種情形，各應如何救
濟？(一) 私契記載：甲之應有部分三分之二，乙之應有部分三分之一。惟公契記載：甲之應有
部分三分之一，乙之應有部分三分之二。最後登記簿記載：甲之應有部分三分之一，乙之應有
部分三分之二。(二) 私契記載：甲之應有部分三分之二，乙之應有部分三分之一。公契亦記
載：甲之應有部分三分之二，乙之應有部分三分之一。惟最後登記簿卻記載：甲之應有部分三
分之一，乙之應有部分三分之二。
【解答】
• (一) 第1小題：
1. 申請買賣所有權登記僅檢附公契，未檢附私契。換言之，登記原因證明文件為公契，而非
私契。
2. 登記事項與登記原因證明文件所載之內容並無不符，因此，未發生登記錯誤（登§13），不
得申請更正登記（登§69）。此時，應再申請交換所有權移轉登記，以為救濟。
• (二) 第2小題：
1. 公契為登記原因證明文件。登記事項與登記原因證明文件所載之內容不符。
2. 土地登記規則第13條規定，所稱登記錯誤，係指
登記事項與登記原因證明文件所載之內容不符。因
此，依據土地法第69條規定，登記錯誤應申請更正
登記，以為救濟。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 不動產契約書
發布日期: 2017-03-23
內文
不動產契約書有公契與私契之分。茲分述如下：
• (一) 公契：即公定契約書，契約書格式及內容由政府製作。依據民法第758條規定：「不動產
物權，依法律行為而取得、設定、喪失及變更者，非經登記，不生效力。前項行為，應以書面
為之。」此書面，如為雙方合意，即契約書。所稱契約書，指公契。
公契之性質屬於物權契約，作為課徵賦稅及土地登記之用。因此，公契所記載之買賣價格一般
為課稅價格。
例如：
1. 土地登記規則第14條規定：「登記機關應備下列登記書表簿冊圖狀：一、登記申請書。
二、登記清冊。三、契約書。......」所稱契約書，指公契。
2. 平均地權條例第47條規定：「土地所有權移轉或設定典權時，權利人及義務人應於訂定契
約之日起三十日內，檢同契約及有關文件，共同申請土地所有權移轉或設定典權登記，並
共同申報其土地移轉現值。......」所稱契約，指公契。
• (二) 私契：雙方合意所簽訂之契約書。此契約書無既定格式及內容。
私契之性質屬於債權契約，作為請求給付之用。因此，私契所記載之買賣價格一定為實際買賣
價格。
例如：
1. 民法第166條之1規定：「契約以負擔不動產物權之移轉、設定或變更之義務為標的者，應
由公證人作成公證書。......」所稱契約，指私契。
2. 所得稅法第14條之5規定：「個人有前條之交易所得或損失，......，檢附契約書影本及其他
有關文件，向該管稽徵機關辦理申報；......」所稱契約書，指私契。
總之，不動產買賣簽訂二本契約書，先簽訂私契，再簽訂公契。二本契約書之用途不同，前者
在履約契約之用，後者在辦理登記之用。
範題：甲向乙購買一筆土地，私契記載買賣總價1,000萬元，公契記載買賣總價600萬元。雙
方於私契約定，甲於簽約先支付600萬元，尾款400萬元於辦竣登記後支付。日後，俟辦竣登

記，乙請求給付尾款，甲主張公契明文記載買賣總價600萬元，故甲拒絕給付餘款400萬元，
請問甲主張是否有理？
【解答】甲主張不合理。乙得依據「私契」訴請法
院請求給付。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下